

אפריקה ישראל מגורים

חוזה אדריכל מגורים ושטחי מסחר

סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007

גבעת שמואל

פרויקט:	סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007	תבנית: אדריכל מגורים ומסחר	מס' חוזה:	NT-10-2177CO
ספק:	מילוסלבסקי אדריכלים	גרסה:	0.11	סטטוס:

חוזה אדריכל מגורים ושטחי מסחר

שנערך ונחתם ביום 24/07/2022

ב י נ

גבעת שמואל החדשה בע"מ
יהונתן נתניהו 1ג', אור יהודה
514677533

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

ל ב י נ

מילוסלבסקי אדריכלים
בן גוריון 59, בני ברק

(להלן: "המתכנן")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים

פרויקט: סבינו גבעת תבנית: אדריכל מגורים ומסחר מס' חוזה: NT-10-2177CO

שמואל מגרשים
1006-1007
מילוסלבסקי
אדריכלים

פסוק:

טוטוטו:

0.11

גרסה:

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677533

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי המתכנן"/

"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל"

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"/
"ההסכם"

חוזה זה על נספחיו.

"הדין"

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ואו הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות המקומית"

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה הפיתוח"

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2. הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3. הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי ;
נספח ב' -	שירותי המתכנן ;
נספח ג' -	לוח זמנים ;
נספח ד' -	שכר המתכנן ;
נספח ה' -	תשלומי שכר המתכנן ;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות ;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי המתכנן ;
נספח ז' 1 -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן ;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

2.1. המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.

2.2. המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3. המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ואו קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה פרויקט: **סבינו גבעת** שמואל מגרשים 1006-1007 מילוסלבסקי אדריכלים

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר מס' חוזה: NT-10-2177CO

סטטוס:

גרסה: 0.11

ספק:

@ וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677533

זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

2.4. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחית דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.

2.5. המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שייקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.

2.6. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.

2.7. המתכנן ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.

2.8. כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.

2.9. המתכנן מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידינו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.

2.10. המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.

2.11. המתכנן לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפריקט של שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.

2.12. המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהיה לו כל תביעה או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשתף עמו פעולה ככל שידרש.

2.13. המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

3.1. המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה

פרויקט: סבינו גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
מילוסלבסקי
אדריכלים

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
מס' חוזה: NT-10-2177CO
גרסה: 0.11
פיק: 510558950

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950

גבעת שמואל החדשה בע"מ
פ. 514677533

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

זה.

3.2. המתכנן מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.

3.3. מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4. מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או המתכנן הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תוקפו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5.

3.5.1. המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2. החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6. המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

4.1. במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1. שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושר קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2. שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2. זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או

פרויקט: סביבי גבעת תבנית: אדריכל מגורים ומסחר מס' חוזה: NT-10-2177CO

שמואל מגרשים
1006-1007
מילוסלבסקי
אדריכלים

גרסה: 0.11 :טיוטות

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950

גבעת שמואל וחדשה בע"מ
514677533

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

- 5.1. המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.
- 5.2. המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.
- 5.3. לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.
- 5.4. אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.
- 5.5. אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

- 6.1. המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2. לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.
- 6.3. יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4. ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או התיאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.
- 6.5. עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:

NT-10-2177CO מס' חוזה:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: סבינו גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מילוסלבסקי

אדריכלים

01000:

גרסה: 0.11

סופ:

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510553950

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

גרעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677533

- 6.5.1. הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.
- 6.5.2. מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
- 6.5.3. המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.
- 6.5.4. המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.
- 6.6. המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.
- 6.7. ב-1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.
- 6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר המתכנן

- 7.1. תמורת שירותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר המתכנן").
- 7.2. בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:
- 7.2.1. הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.
- 7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.
- 7.2.3. שכפול מסמכים.
- 7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק ולמעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה.
- 7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.
- 7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.
- 7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמדורנט מודול ניהול מסמכים

פריקט: סביוני גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
מילוסלבסקי
אדריכלים

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

מס' חוזה: NT-10-2177CO

010000

0.11

גרסה:

ספק:

אדריכלים

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510553950

גבעת שמואל החדשה בע"מ
514677533 ח.ב.

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

(DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3. על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4. מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ז' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בתווה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6. תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדן, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שניים בתכנון

8.1. המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2. נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השנויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

יובהר, כי ככל וידרשו שינויים לאחר הגשת הבקשה להיתר וזאת בשל דרישות תכנוניות חדשות של המזמין ולא בשל דרישות רשויות וכיו"ב וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, ויכל המתכנן להגיש בקשה לתוספת שכר בשל העבודה הנוספת. הבקשה לתוספת שכר

פרויקט: סבינו גבעת תבנית: אדריכל מגורים ומסחר מס' חוזה: NT-10-2177CO

שמואל מגרשים
1006-1007
מילוסלבסקי
אדריכלים

010000

0.11

גרסה:

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950

גבעת שמואל החדשה בע"מ
514677533 פ.א.

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

תועבר לבדיקת והחלטת המפקח.

8.3. על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1. טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן ו/או של היועצים.

8.3.2. התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3. השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4. השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4. המתכנן מתחייב להכין, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין המתכנן לרוכשים. המתכנן יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתעורר בין המתכנן לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה עפ"י הסכם זה ו/או כל דין לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בכפוף למתן התראה של 14 ימים מראש בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, 30 ימים לאחר דרישת המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן והכל בכפוף לכך שניתנה למתכנן ע"י המזמין האפשרות להתגונן מפני דרישה כאמור. והכל מבלי לגרוע מזכות הצדדים לפנות לערכאות המשפטיות במקרה של מחלוקת בקשר עם אחריות המתכנן לנזקים כאמור ו/או גובה הפיצוי.

9.2. אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

9.3. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **בנספח ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **בנספח ז'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים

פרויקט: סביובי גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מילוסלבסקי

אדריכלים

סטטוס:

0.11

גרסה:

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950

גבעת שמואל החדשה בע"מ
514677533 ח.פ.

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

9.4. ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים ושוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.

9.5. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.

9.6. מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה.

9.7. מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

9.8. למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.

9.9. מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

9.10. המתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לחצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.

9.11. אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.

9.12. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

9.13. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים ושוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן.

9.14. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במשרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

9.15. אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

פרויקט: סביוני גבעת תבנית: אדריכל מגורים ומסחר מס' חוזה: NT-10-2177CO

שמואל מגרשים
1006-1007
מילוסלבסקי
אדריכלים

גרסה: 0.11 :01000

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950

גבעת שמואל החדשה בע"מ
51467533

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

9.16. המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות וההתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא את כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן המתכנן, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיעסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הניתן.

9.17. הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

10.1. בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המציינת כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן המתכנן בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.

10.2. עם גמר שרתי המתכנן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.

10.3. הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

10.4. כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.

10.5. המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.

10.6. זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הניתן זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד המתכנן

11.1. מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של המתכנן.

11.2. אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי המתכנן ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.

11.3. מוסכם בזה, כי המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.

NT-10-2177CO : מס' חוזה

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מילוסלבסקי

אדריכלים

סטטוס:

0.11

גרסה:

פס:

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950

גבעת שמואל מגרשים בע"מ
14677533 פ.ח.

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

11.4. המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.

11.5. המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

11.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כתוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

11.7. בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סביבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1.

12.1.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו - ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו - ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2. במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו- 12.1.4 לעיל.

12.3.

פרויקט:	סביוני גבעת	תבנית:	אדריכל מגורים ומסחר	מס' חוזה:	NT-10-2177CO
שמואל מגרשים					
1006-1007					
מילוסלבסקי					
אדריכלים					
ספק:		גרסה:	0.11	סטטוס:	

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510553950

המזמין שמואל הודעה בע"מ

© נוסף, ברגמן ושות' עורכי-דין

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד המתכנן נפטר, המתכנן פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב תמנהלים של המתכנן.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב תבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטול, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

מס' חוזה: NT-10-2177CO

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מילוסלבסקי

אדריכלים

טוטוטו:

0.11

גרסה:

ספק:

מילוסלבסקי אדריכלים גע"מ
510558950

נועת שמואל החושה גע"מ
פ. 14-77533

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

13.1. אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2. אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שרותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3. ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכירות המזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחלל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4. שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5. המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

14. סיום שרותי המתכנן

14.1. שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1. חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שרותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1. המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2. מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

15.3. המתכנן יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4. לפי דרישת המזמין ועם סיום שרותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1. השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד

פרויקט: סביוני גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
מילוסלבסקי
אדריכלים

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
מס' חוזה: NT-10-2177CO

סטטוס:

0.11

גרסה:

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510553950

שמואל חודשה בע"מ
51467535

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

16.2. המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

17. שונות

17.1. המתכנן מתחייב כי המנהל הראשי במשרד המתכנן, יבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והמתכנן אחראי וערכ כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המנהל הראשי לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2. כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים והכל בכפוף לכך שניתנה לצד המפר האפשרות להתגונן מפני דרישה כאמור בתוך זמן סביר.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3. המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4. מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5. שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או הסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

NT-10-2177CO :מס' חוזה

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מרגשים

1006-1007

מילוסלבסקי

אדריכלים

סטטוס:

0.11

גרסה:

פ90:

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950

גרסת שמואל מרגשים בע"מ
51447753

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

17.6. במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.7. על אף האמור בכל הנראת אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחויבי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לסייג זה.

המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתחיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8. סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9. כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשלומנה על ידו.

17.10. חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11. כתובות הצדדים הן כמפורט בכתובות לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה ביואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

ר"ח שמואל הגרשים
14677535
[שם צד א]
המזמין

גנרל מרסקי אדריכלים
המחלקה הכלכלית
510558950

אני הח"מ, מו"ד/ר"ח מרסקי אדריכלים, מאשר כי הי"ח שמואל הגרשים שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי תתימם המשותפות בצירוף תותמת הברה מה יבת את המתכנן לעניין זה.

תאריך: 28/09/22
חתימה ותותמת עו"ד/ר"ח: 04-8699390
04-8699391

NT-10-2177CO

מס' חוזה:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: סביל גרנות

שמואל מגרשים

1006-1007

ספק: מילוסלבסקי

אדריכלים

0.11

גרסה:

נספח "א"

1.1 הגדרות -

"הפרויקט" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בגבעת שמואל - סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבים לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' 427-0218768 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כגוש 6191, חלקות 84-85, מגרשים 1006-1007.

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין. ככל ותשונה התב"ע בהיקפים אשר יצריכו עבודה מהותית של המתכנן, תסוכם בין הצדדים תוספת שכ"ט מראש ובכתב.

"הרשות המקומית" גבעת שמואל.

"חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: מרול אטמן

2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן - "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (DWG/PDF/PLT), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת @view. כל תעבורת קבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם:

- א. ראש צוות: אודליה ורד-תימור
ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה: [שדה נוסף 5]

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל: גיא מילוסלבסקי

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שרותי המתכנן.
ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן:

100%

פרויקט: סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007

מס' חוזה: NT-10-2177CO

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

סטטוס:

0.11

גרסה:

מילוסלבסקי

ספק:

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950

הע"מ שמנאל חורש
014677533

© וקסלה, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ב"שרותי המתכנןכללי 1.

1.1 שרותי המתכנן יכללו:

א. מבוטל.

ב. תכנון אדריכלות לבנייני מגורים ו/או מסחר ו/או משרדים לרבות מבני עזר במגרשים (חדרי אשפה, תחנות טרנספורמציה וכד').

1.2 המתכנן, צוות עובדים ואמצעים:

א. המתכנן הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף

באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיזומן אליהן ללא עוררין.

ב. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיזומן אליהן ללא הגבלה בחיקוף

סביר. ככל שיידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצעו בנוסף לישיבות התכנון

השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.

ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים,

כולל בישיבות פרטניות שיזומן אליהן, מבלי לדחות את השתתפותו.

ד. צוות השרטטים של המתכנן יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות

משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל

הפרויקט.

1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מהמנהל לפני התחלת כל שלב, או לפני כל שרות חלקי.

2. שלבי העבודה האדריכלית ופרוט השירותים:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות הסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.

העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

2.1 מבוטל2.2 תכנון מוקדם לבינוי ופתוח/עיצוב ארכיטקטוני ולמבנים:

א. בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותיאום עם המתכננים והיועצים.

ב. בירור ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים, בקשר לבעיות החוקיות והאחרות, הכרוכות בתכנון הפרויקט או בקבלת אישור הרשויות הנייל לביצועו.

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מילוסלבסקי

אדריכלים

מס' חוזה: NT-10-2177CO

סטטוס:

0.11

גרסה:

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558960

שמואל הורושי בע"מ

14477533

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

ג. ניתוח תהליך הרישוי מול כל הרשויות (לרבות, אך לא רק, הרשות המקומית, כיבוי אש, חברת חשמל, ובזק, פקע"ר, איכות/הגנת הסביבה, תאגיד המים, רשות שדות התעופה, רשות העתיקות, אישור משרד העבודה (אישור גז) וכיוצא"ב), וקבלה בפועל של כל האישורים הנדרשים.

ד. הכנת תכניות מוקדמות במספר חלופות לפי דרישת המנהל המתארות את הבינוי והפיתוח/עיצוב ארכיטקטוני ואת המבנים והכנסות השינויים בהן בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות באישור המזמין, לרבות הכנת הדמיות ראשוניות.

התכניות, החתכים והמבטים יכללו בין היתר את אופן העמדת הבניינים תוך התייחסות למפלס +0.00 העקרוניים של המבנים ושל מפלסי פתוח המגרשים והחניות. מיקום המפלסים העקרוניים של הכניסות לבניינים ביחס למפלסי הדרכים והמדרכות, ומפלסים עקרוניים של קירות תומכים, מיקום ומפלסים עקרוניים של חניות, כניסות רכב למגרשים ופריסת החניות במגרשים, מיקום מותקני האשפה, פילרים, מונים, תחנות טרנספורמציה, חדרי בזק.

ה. חשובי שטחים לרישוי ובדיקת התאמתם לתב"ע.

ו. חשובי שטחים למכירה/השכרה בהתאם להנחיות המזמין והתאמת התכנון לשטחי המכירה/השכרה כפי שיקבעו ע"י המזמין.

ז. סיוע להכנת אומדן משוער של מחיר הקמת הפרויקט.

ח. מסירת נתונים ליועצים, בכדי שיכינו אומדן משוער של הפרויקט, כל אחד בתחומו.

ט. תאום עם המתכננים והיועצים והנחית היועצים לצורך קביעת מפלסי פתוח אפשריים, אפשרויות לפתרונות הניקוז, פתרונות למעבר תשתיות, פתוח שטחים ציבוריים ומגרשים המיועדים למבני ציבור, אישור תכנון מוקדם של היועצים.

י. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון המוקדם.

2.3 תכנון סופי לבינוי ולפיתוח/עיצוב אדריכלי למבנים:

א. הכנת תכניות סופיות, המתארות את הפרויקט המסומך עם היועצים ועם המזמין. תאום התכניות האמורות עם היועצים והמזמין.

ב. הכנת התכניות והמסמכים הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות למתן היתרי בניה, לרבות שינויים שיידרשו בהיתרי הבניה ו/או פיצול היתרי בניה והגשתם לרשויות, לאחר אישור המנהל, וטיפול באישורים. הכנת בקשות להקלות/שמושים חורגים. ככל שע"פ התכנון נדרשים הקלות/שמושים חורגים. חתימה על הבקשות להיתרי בניה כעורך הבקשה הראשי, כאחראי לתכנון, לפיקוח עליון ולביקורת בתחום האדריכלות במסגרת תכנון עליון בלבד. כמו כן יחתום המתכנן על כל מסמך שיידרש על ידי הרשויות מהמתכנן בתהליך הבקשות להיתרים, בעת הבנייה ועד לקבלת תעודות גמר. הכנת הבקשות להיתרי בניה לבניה בקטעים לרבות בקטעי בניינים וטיפול באישורן.

ג. הכנסת תיקונים ושינויים בתכניות ובמסמכים האחרים, אשר נערכו ע"י המתכנן במהלך ביצוע התכנון, לפי דרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, הגשתם לרשויות, וטיפול

NT-10-2177CO מס' חוזה:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: סביוני גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
מילוסלבסקי
אדריכלים

0100000

0.11

גרסה:

פסק:

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950

רע"מ שמואל יהודה בע"מ
4475359

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

באישורם כולל קבלת היתרי בניה מתוקנים, לרבות הכנת תכניות שינויים להיתר, לטופס 4 ולתעודת גמר

ד. תיאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות היועצים לתכניות האדריכלות.

ה. עדכון חישובי השטחים לרישוי.

ו. עדכון חישובי השטחים למכירה/השכרה.

ז. חישובי שטחים לצורך התחשבות עם הקבלנים בהתאם להנחיות המזמין.

ח. 1. הכנת תכניות לשיווק הפרויקט. תכניות מכירה (תכניות המתארות כל דירה ודירה בקניימ שיקבע ע"י המנהל עם הצעה לסידור ריהוט. תכניות המתארות אפשרויות שונות לשינויים בחלוקת מחיצות הפנים ובמיקום חללים בדירות (ללא שינוי בתכניות מעטפת הבנין) ותכניות מכר עפ"י הנחיות המזמין ובהתאם לנדרש עפ"י החוק (לא כולל גרפיקה, הדמיות ופרספקטיבות).

ח. 2. הכנת תכניות מכירה/השכרה המתארות אפשרויות שונות לשינויים בחלוקת מחיצות הפנים ובמיקום חללים במבנה ללא שינוי במעטפת הבניין (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים).

ח. 3. העברת הנחיות ומסמכים לבעלי מקצוע אחרים לשם הכנת הדמיות, פרספקטיבות, מודלים ותכניות מכירה משולבות בגרפיקה, בדיקת עבודתם של בעלי המקצוע, מתן הערות ואישור.

ט. 1. בדיקת ואישור נוסח מפרטי המכר והתאמתם לתכנון.
ט. 2. הכנת מפרטים טכניים למכירה/השכרה בהתאם למתכונת שתימסר למתכנן ע"י המזמין. בדיקת ואישור נוסח המפרטים הטכניים והתאמתם לתכנון (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים).

י. הכנת תכניות לאישור סופי של המזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.

יא. עדכון האומדן המשוער של ערך העבודה האדריכלית.

יב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון הסופי.

2.4 תכנון מפורט לבניינים :

א. הכנת תכניות עבודה מוקדמות מפורטות ומוסברות של הפרויקט, כדרוש לביצוע העבודה, לרבות הכנת תכניות מנחות לעבודות היועצים, הכל בקניימ המאפשר ביצוע מושלם של העבודה.

ב. השלמת תכניות עבודה מפורטות ומוסברות של כל חלקי הפרויקט כולל פרטי בניין בקניימ מתאים ורשימות.

ג. תאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות היועצים לתכניות האדריכלות וביניהן.

ד. סיוע להכנת מפרטים וכתבי כמויות המתאימים למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל העבודות המתוכננות, תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בבניין או אי כיסוי מלאכות הנופלות בין המתכננים השונים. כתבי הכמויות יוכנו לפי מתכונת הנהוגה אצל המזמין של מכלולי עבודות ו/או כמויות מפורטות למדידה. לפי דרישת המנהל יוכנו כתבי כמויות תבנית: אדריכל מגורים ומסחר מס' חוזה: NT-10-2177CO

פרויקט: סביוני גבעת
שמואל גרשים
1006-1007
מילוסלבסקי
אדריכלים

קפ0

גרסה: 0.11

סטטוס:

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510553950

שמואל גרשים
1006-1007
מילוסלבסקי
אדריכלים

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

בחלוקה לפי אזורים.

- ה. תאום המפרטים וכתבי הכמויות של היועצים האחרים ושילובם במפרטים וכתבי הכמויות דלעיל.
- ו. כל יתר הדרוש לתכנון אדריכלי מפורט ולמסמכים האדריכליים אשר דרושים לעריכת המכרזים.
- ז. 1. עדכון תכניות המכירה ותכניות המכר.
2. עדכון תכניות מכירה/השכרה המתארות אפשרויות שונות לשינויים בחלוקת מחיצות הפנים ובמיקום חללים במבנה ללא שינוי במעטפת הבניין (בפרויקטים בהם מסחר ואו משרדים).
- ח. עדכון חישובי השטחים לרישוי, למכירה ולהתחשבות עם הקבלנים.
- ט. סיוע לעדכון מפרטי המכר ואשור הנוסח וההתאמה לתכנון.
- י. סיוע להכנת אומדן מפורט של ערך העבודה האדריכלית המבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות.
- יא. הכנסת שינויים בתכניות ככל שיתחייב להתאמת הפרויקט למסגרת התקציבית כפי שיקבע על ידי המזמין.
- יב. 1. הכנסת שינויים בתכניות לפי דרישת המזמין.
2. עדכון תכניות החלוקה הפנימית לחנויות ואו משרדים בהתאם להנחיות המזמין וביצוע התאמות במיקום דלתות כניסה, מעברים וכו' (בפרויקטים בהם מסחר ואו משרדים).
- יג. מתן חוות דעת טכנית ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.
- יד. השתתפות בסיוור קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- טו. מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור להצעות הקבלנים.
- טז. השלמת תכניות עבודה ופרטי בניה, רשימות ומפרטים משלימים כפי שיידרש לביצוע הפרויקט.
- מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש, מסמכים למכרזים – עוד לפני השלמת המסמכים המפורטים לביצוע.

2.5 פיקוח עליון :

- א. הפיקוח העליון של המתכנן על ביצוע העבודה האדריכלית יכלול:
- ב. פיקוח עליון על ביצוע העבודה האדריכלית, בהתאם לתכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים, שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק. כל אלה הן באתר והן בבתי מלאכה מחוץ לאתר.
- ג. שילוב הפיקוח העליון של היועצים עם הפיקוח העליון על ביצוע העבודה האדריכלית.
- ד. בדיקה באתר ומחוצה לו באם הקבלנים והמפקח הבינו את תכניות

NT-10-2177CO מס' חוזה:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מילוסלבסקי

אדריכלים

פסק:

גרסה:

0.11

סטטוס:

© זקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950

ד"ר שמואל חזקיהו בע"מ
23467753

המתכנן ואת הוראותיו. הדרכה ומתן הסברים למפקח, במידה ונתמנה כזה לפיקוח על העבודות, הדרכה ומתן הסברים לקבלני העבודות באתר ומחוצה לו.

- ה. ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד.
- ו. דיוח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע העבודה האדריכלית לאחר כל ביקור של המתכנן באתר ו/או בבית המלאכה.
- ז. עדכון התכניות והפרטים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישות הרשויות ומבעיות שתופענה במהלך ביצוע העבודה האדריכלית. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.
- ח. אשור תכניות AS MADE שיוכנו ע"י הקבלנים על רקע תכניות המתכנן ושיכללו שינויים שבוצעו בזמן ביצוע העבודה האדריכלית.
- ט. השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתיאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.
- י. ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע העבודה האדריכלית ובפיקוח העליון עליהן ועל התאמתן לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.
- יא. ייעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בביצוע העבודות לעומת התכנון.
- יב. 1. אישור תכניות שינויי דיירים (התכניות יוכנו ע"י הקבלן/הדיירים).
2. אישור תכניות שיוכנו ע"י הרוכשים/שוכרים של שטחי המסחר ו/או המשרדים (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים).
הטמעת התכנון לאחר הגשת הבקשה להיתר כאמור בסעיף זה תהיה בתוספת תשלום אשר תסוכם בין הצדדים מראש ובכתב.
- יג. יעוץ למפקח בבדיקה ואישור מקצועי של מרכיבי חשבונות חלקיים והחשבונות הסופיים של קבלני העבודות, בהסתמך על ההסכמים הקיימים עימם, ולאחר אישור הכמויות ע"י המפקח. יעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם קבלני העבודות הן במהלך ביצוע העבודות והן לאחר מכן, לתביעות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי, לגבי מחירים חריגים ו/או הבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות, לרבות סיוע ככל הנדרש בכל בורות או הליך משפטי בין המזמין לבין קבלני העבודות.
- יד. הכנת וחתימה על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהמתכנן במהלך הביצוע, על אישור לחיבור הפרויקט למערכות, ועל אישור לאכלוס ולתעודת גמר/רישיון עסק.
- טו. בדיקת ביצוע עבודות הבדק לקבלה סופית של העבודות בגמר אחריות קבלני העבודות.
- טז. סיוע ככל הנדרש לשם קבלת אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת תעודת גמר.
- יז. סיוע למזמין במתן מענה לפניית אליו בקשר לתכנון וביצוע העבודה האדריכלית.
- יח. השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון וביצוע העבודה האדריכלית, על דרך של הצטרפות כנתבע ו/או מסירת עדות

NT-10-2177CO מס' חוזה:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מילוסלבסקי

אדריכלים

ספק:

גרסה:

0.11

010000:

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510518950

שמואל חתומה בע"מ
314477533

© זקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

מטעם המזמין והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון, אשר דרוש למזמין לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו הראשונה.

יט. כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על הביצוע.

ב. כדי למלא משימות אלה, יבקר המתכנן באתר הבניה ובמקורות החומרים והציוד באופן תדיר ו/או לפי הזמנת המנהל או המפקח ולפחות בכל אחד מהשלבים הבאים:

- יציאת יסודות.
- במהלך ביצוע השלד.
- בעת בנית המחיצות.
- לבדיקת ואישור חיפוי קירות החוץ.
- במהלך ביצוע עבודות האלומיניום.
- לבדיקת ואישור דלתות כניסה ודלתות פנים.
- לבדיקת ואישור פריטים אופייניים בדירה/חנות/משרד אופייניים.
- בעת ביצוע עבודות גמר בשטחים המשותפים, מבואת הכניסה ובמבואות הקומותיות.
- לפני צבע.

ג. אין המתכנן רשאי לתת הוראות במישרין לקבלנים ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלנים ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע אלא באמצעות נציג המזמין.

ד. לאחר כל ביקור של המתכנן באתר יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר ביצוע העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכר עבור פיקוח עליון.

ה. יעוץ למזמין בדבר תפעול ואחזקת המתקן.

2.6 תכניות לצרכי רישום ורישום בתים משותפים:

העברת תכניות ומסמכים לבעלי מקצוע אחרים לשם הכנת תרשימים ותשריטים לפרצלציה, תכניות לצרכי רישום ורישום בתים משותפים. וידוא נכונות תרשימים מגרש ותשריט בית משותף.

2.7 היתרי שינויים:

הכנת בקשות לשינויים בהיתרי הבניה בהתאם לתכניות הביצוע וטיפול באישורן. יובהר כי בעבור היתרי שינויים ככל ויידרשו ישולם תשלום נוסף שיוסכם בין הצדדים מראש ובכתב ובתנאי שהיתרי השינויים אינם בשל טעויות תכנון ו/או תאום תכנון של האדריכל וכיו"ב.

הכנת בקשות להפרדת היתרי בניה בהתאם לבניה בשלבים וטיפול באישורן.

3. המתכנן מתחייב להעלות לאתר ניהול הקבצים את כל הקבצים ולשמור על קבצים וסט תכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכי וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

4. נציג המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק

NT-10-2177CO מס' חוזה:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מילוסלבסקי

אדריכלים

סטטוס:

גרסה: 0.11

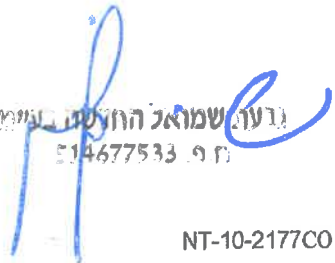
ספק:

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

שמואל הורשה ע"מ
14677533

מהן ו/או עבודות נוספות להן, הכל כפי שיפורט בנספח ד'.


 (בעדן שמואל הורוטה בע"מ)
 ת.פ. 514677533

מס' חוזה: NT-10-2177CO

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מילוסלבסקי

אדריכלים

פסק:

סטטוס:

גרסה: 0.11


 מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
 510558950

© זקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ג"לוח זמנים ושילוב עבודת

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ואו הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

ד"ר. שמואל חנוכי - אדריכל
514677533

NT-10-2177CO מס' חוזה:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מילוסלבסקי

אדריכלים

סטטוס:

גרסה: 0.11

ספק:

מטלכסני אדריכלים בע"מ
510558950

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ד"שכר המתכנן

1. תמורת ביצוע מלוא שרותי המתכנן, כמפורט בנספח ב' ישלם המוזמין למתכנן את שכר המתכנן בשעורים כדלקמן:
- 1.1 מבוטל.
- 1.2 עבור הכנת תכנית בינוי ופיתוח לביצוע/תכנית עיצוב ארכיטקטוני, תכנון ופיקוח בנייני מגורים ו/או מסחר ו/או משרדים לרבות מבני עזר במגרשים, תחנות טרנספורמציה במגרשים פרטיים ו/או ציבוריים, מבנה מכירות ו/או דירה לדוגמא בסמוך למבנה המכירות:
- 1.2.1 סכום קבוע ומוחלט של 11,000 ש"ח (במילים: אחד עשר אלף ש"ח) לכל יחידת דיור.
- 1.2.2 מבוטל.
- 1.2.3 סכום קבוע ומוחלט של 100 ש"ח (במילים: מאה ש"ח) לכל מ"ר בנוי ומקורה המשמש בלעדית את החלק של המסחר ו/או משרדים בפרויקט.
- 1.2.4 סכום קבוע ומוחלט של 30 ש"ח (במילים: 30 ש"ח) לכל מ"ר בנוי ומקורה מתחת למפלס הכניסה לבניינים.
- , תוספת ו/או הפחתת עד שתי קומות טיפוסיות, שינויים קלים במידות.
2. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד ל מדד המחירים לצרכן בגין 10/03/2022 (העומד על 232.7263 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
3. למען הסר ספק:
- 3.1 שכר המתכנן יחושב לשטחי המגורים על פי מספר יחידות הדיור שבתכנון ושכנונית המוזמין לבצעם בכל קטע וקטע של הפרויקט במועדו (לשם ההמחשה: אם בקטע א' בכוונת המוזמין לבצע 50 יחיד, והמתכנן נדרש לתכנן להקמת 50 יחיד, יהיה חייב המוזמין בתשלום עבור אותן יחיד בלבד, גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים). אין באמור לגרוע מחובת המתכנן לבדוק ולוודא התאמת תכנון המבנים להעמדה על המגרשים בקטעים הבאים.
- 3.2 מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, כמות טיפוסים המבנים שיוזמנו ע"י המוזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המוזמין.
- 3.3 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
- 3.4 שכר המתכנן אינו כולל העסקת יועצים ו/או מומחים.
4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.
5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן ומסירת כל המסמכים והתכניות למוזמין.

פרויקט: סביוני גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
מילוסלבסקי
אדריכלים

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

מס' חוזה: NT-10-2177CO

010000

גרסה: 0.11

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558750

נוער שמואל אהרן שנה ע"מ
14677533

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

1.1 מבוטל

1.2 לתכנון בנייני מגורים (באחוזים משכר המתכנן הנקוב בסעיף 1.2 לנספח ד לעיל):

1.2.1

- א. לאחר גמר התכנון המוקדם, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין 15% משכר המתכנן.
- ב. לאחר גמר התכנון הסופי, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין 15% משכר המתכנן.
- ג. לאחר הגשת הבקשות להיתרי בניה 10% משכר המתכנן.
- ד. לאחר אישור הבקשות להיתרי בניה והוצאת היתרי בניה 10% משכר המתכנן.
- ה. לאחר גמר התכנון המפורט והמכרזים, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין 16% משכר המתכנן.
- ו. לאחר גמר הוצאת תכניות לביצוע 12% משכר המתכנן.
- ז. במהלך ביצוע הפיקוח העליון, לפי שיקול דעת המזמין 15% משכר המתכנן.
- ח. לאחר גמר ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, הפעלת הפרויקט וקבלתו על ידי המזמין, ולאחר בדיקת החשבונות הסופיים של העבודות ושל הספקים בתכנון המתכנן ואישורם על ידי המזמין, וקבלת אשור לאכלוס 5% משכר המתכנן.
- ט. לאחר גמר הפיקוח העליון, תיקוני הבדק וקבלת תעודת גמר לפרויקט, אשור המתכנן בכתב להשלמת הפרויקט בהתאם לתכניותיו, לתקנים מחייבים ולשביעות רצונו 2% משכר המתכנן.
- סה"כ: 100% משכר המתכנן.

1.2.2 מבוטל

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום, וזאת עפ"י קביעתו ושקול דעתו הבלעדי של המזמין.

NT-10-2177CO מס' חוזה:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מילוסלבסקי

אדריכלים

טוטוטו

0.11

גרסה:

פיק:

יוליסלבונין אדריכלים בע"מ
510558950

שמואל ח'יה שור בע"מ
514677535

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אשור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצ"ב כנספח ז' לחוזה. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

NT-10-2177CO מס' חוזה:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מילוסלבסקי

אדריכלים

סטטוס:

0.11

גרסה:

ספק:

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950

שמואל מוהר שון בע"מ
1447753

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ו"

תאריך : 24/07/2022

לכבוד

גבעת שמואל החדשה בע"מ
יהונתן נתניהו ג', אור יהודה
514677533

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת מילוסלבסקי אדריכלים / הפועל בשם חברת מילוסלבסקי אדריכלים / המספק שירותים לחברת מילוסלבסקי אדריכלים, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי מילוסלבסקי אדריכלים, המבצעת עבורכם תכנון אדריכל מגורים ומסחר בפרויקט **סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007**.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל מילוסלבסקי אדריכלים עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
"מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י מילוסלבסקי אדריכלים.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,
מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950

מילוסלבסקי אדריכלים
בן גוריון 59, בני ברק

NT-10-2177CO מס' חוזה:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מילוסלבסקי

אדריכלים

סטטוס:

גרסה: 0.11

ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950

גבעת שמואל החדשה בע"מ
514677533

שם: _____
 ת.ז: _____
 כתובת: _____

*מחק את המיותר

NT-10-2177CO מס' חוזה: תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: סביוני גבעת
 שמואל מגרשים
 1006-1007
 מילוסלבסקי
 אדריכלים

גרסה: 0.11 סטטוס:

ק:90

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
 510558950

הדפוס שמואל סג"ל
 447744

נספח "ז"מפרט ביטוחי המתכנן

היועץ מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של היועץ ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.

גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי היועץ, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו. ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנוגע מפעולותיו של היועץ והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי היועץ אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"). כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נשוא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-ב.ר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנוזקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי היועץ, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ- 20,000,000 ₪ (עשרים מליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה נטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות היועץ על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של היועץ ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח המזמין מורחב לשפות את אחריותו למעשי ו/או מתדלי היועץ והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לויתור על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
ג. כמו כן היועץ מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.

פרויקט: תבנית: אדריכל מגורים ומסחר מס' חוזה: NT-10-2177CO

סביבי גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
מילוסלבסקי
אדריכלים

גרסה: 0.11 סטטוס:

יחוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950

שמואל חוזה סגן ע"מ
447533

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

ד. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

NT-10-2177CO מס' חוזה:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מילוסלבסקי

אדריכלים

סטטוס:

0.11

גרסה:

ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
1447752

נספח "1"
אישור על קיום ביטוחי המתכנן

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה*	מעמד מבקש האישור*
שם אפי מגורים בע"מ ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות של חברות ו/או חברות קשורות ו/או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה-ישראל" ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם	שם	שירותים - 085	מזמין שירותים
ת.ז.פ.ח.צ. 5200034760	ת.ז.פ.ח.צ.		
מען	מען		
יוני נתניהו 1, ג', אור-יהודה			

כיסויים						
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח					סכום	מטבע
צד ג'					לאירוע ובמצטרף על פי הפוליסה.	שקל
אחריות מעבידים					לתובע, לאירוע ובמצטרף על פי הפוליסה.	שקל
אחריות מקצועית					לאירוע ובמצטרף על פי הפוליסה.	שקל
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'): 038						

NT-10-2177CO מס' חוזה:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: סבינו גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מילוסלבסקי

אדריכלים

פ90

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

סטטוס:

0.11

גרסה:

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510554950

חתימת שמואל נתניהו
1447523

חתימת האישור
המבטח:
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

פרויקט: סביוני גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
מילוסלבסקי
אדריכלים

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.11
סטטוס:

מס' חוזה: NT-10-2177CO
מינוטג'יקי אדריכלים בע"מ
510558950

מיוע: שמואל הורו שור בע"מ
ח.פ. 514677533

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ח"רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

1. מבוטל.

2. תכניות בינוי ופתוח/תכניות עיצוב אדריכלי:

תכניות, חתכים, מבטים, פרטים, פרוט חומרי בנין וכל שיידרש ע"י הרשויות, באישור המזמין, לאישור תכניות בינוי ופתוח ותכניות עיצוב אדריכלי שלאחריהן ניתן יהיה להגיש בקשות להיתרי בניה למבנים ולעבודות הפיתוח בפרויקט.

3. תכניות ומסמכים לבניה:

כל התכניות יסופקו, עפ"י בקשת המזמין, גם בקנ"מ אחר מהמצוין.

3.1 בשלב התכנון המוקדם – יבוצע במספר חלופות עד לקביעת החלופה הנבחרת.

- א. פרוגרמות.
- ב. מודלים ראשוניים בסקצ'אפ והדמיות ראשוניות.
- ג. תכנית קומת כניסה/קרקע – 1:100 (כולל קטע מהפיתוח הצמוד).
- ד. תכנית קומה טיפוסית – 1:100.
- ה. תכנית קומה/קומות עליונות – 1:100.
- ו. תכנית גגות – 1:50.
- ז. 1. תכנית סידור פנימי/ריהוט באלטרנטיבות – 1:100.
- 2. תכנית חלוקה פנימית באלטרנטיבות – 1:100. (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים).
- ח. חזיתות מ-4 כיוונים – 1:100.
- ט. חתכים – אורך ורוחב – 1:100.
- י. תאום תכנית עקרונית לפיתוח החצר ולסידור מקומות החניה – 1:250.
- יא. תכנית קומת מסד (אם תהיה) – 1:100 (כולל קטע מהפיתוח הצמוד).
- יב. תכנית קומות מרתפים (אם יהיו) – 1:100.
- יג. תכניות מרוהטות לצורך הכנת תכניות מכירה/השכרה ותכניות מכר זמניות (לפני קבלת היתר). יובהר כי תכניות מכר צבועות יוכנו על ידי אחר.
- יד. טבלאות חישובי שטחים: לרישוי, למכירה, להתחשבות עם הקבלן.

3.2 בשלב התכנון הסופי

- א. תכניות הגשה בקשות להיתרים למבני המגורים ו/או המסחר ו/או המשרדים, למבנה המכירות וסביבתו, לתחנות טרנספורמציה וסביבתן, כולל כל המסמכים הנדרשים ע"י הרשויות.
- ב. תכנית מרחבים מוגנים לאישור פקע"ר.
- ג. עדכון טבלאות חישובי שטחים: לרישוי, למכירה, להתחשבות עם הקבלן וכד'.
- ד. עדכון תכניות המכר (לאחר קבלת היתר).

3.3 בשלב תכנון מפורט למכר

כל המפורט בסעיף 2.4 ערוך ומוגש בקנ"מ מוקטן בחוברת או

NT-10-2177CO מס' חוזה:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פריקט: סביוני גבעת

שמואל מרגשים

1006-1007

מילוסלבסקי

אדריכלים

טוטוטו:

0.11

גרסה:

ספק:

היילסלבסקי אדריכלים בע"מ

510554950

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

שמחה הורושה
14477474

באופן אחר עפ"י דרישת המזמין.

3.4 בשלב תכנון מפורט לביצוע:

כל התכניות בקני"מ 1:50 אם לא צוין אחרת.

- א. תכניות קומות מרתפים (אם יהיו).
- ב. תכנית קומת מסד (אם תהיה) כולל קטע מהפיתוח הצמוד.
- ג. תכנית קומת קרקע/כניסה כולל קטע מהפיתוח הצמוד.
- ד. תכנית תחנת טרנספורמציה, חדרי חשמל וגנרטור.
- ה. תכנית חדר בזק.
- ו. תכנית "גרעין" ולובי בכל הקומות 1:20 / 1:50.
- ז. חתכים/לני"ל.
- ח. תכניות מרחבים מוגנים בכל הקומות.
- ט. חתכים לני"ל.
- י. מבוטל.
- יב. סימון תקרות אקוסטיות ותותבות. יובהר כי תכנון מפורט של תקרות אקוסטיות בשטחים הציבוריים ייעשה ע"י מעצב/ת הפנים.
- יג. תכניות חדרי המדרגות במפלסים השונים 1:20 / 1:50.
- יד. חתכים לני"ל 1:20 / 1:50 כולל פרטים ב-1:5/1:10.
- טו. תכניות חדר אשפה וחדרות משק.
- טז. תכניות קומה/קומות טיפוסיות.
- יז. תכניות קומות ייחודיות.
- יח. תכניות גגות.
- יט. תכניות מתקנים על הגג וגגות עליונים.
- כ. חתכים אנכיים.
- כא. חזיתות מ-4 כיוונים כולל פריסות אבן, פסיפס וכד'.
- כב. חזיתות נסתרות.
- כג. מבוטל.
- כד. מבוטל.
- כה. תכניות וחתכים לפירים, מעליות ולמערכות 1:20 / 1:50.
- כו. מבוטל.
- כז. מבוטל.
- כח. מבוטל.
- כט. רשימות נגרות.
- ל. רשימות מסגרות, כולל חזיתות של ארונות חשמל, הידרנטים, תקשורת ופירים למיניהם, מעקות וכד'.
- לא. רשימות אלומיניום וזכוכית.
- לב. פרטי בניין.
- לג. תכנית תאום פיתוח חצרות – 1:100.
- לד. תכניות אזורי איטום עם הפניות לפרטים: גגות ואזורים רטובים במבנה.
- לה. תכניות חתכים ופרטיהם לאלמנטים מתועשים.
- לו. מבוטל.
- לז. מבוטל.
- לח. מבוטל.
- לט. מבוטל.

3.5 פרטי בניין עיקריים בקני"מ 1:5, 1:10, 1:20

- א. מעקות.
- ב. פריקסטים.
- ג. פרטי בניה בגבס.
- ד. כרכובים.
- ה. אדניות בניות.
- ו. מבוטל.
- ז. תפרי בניין.

NT-10-2177CO

מס' חוזה:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: סביון גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מילסלבסקי

אדריכלים

סטטוס:

גרסה: 0.11

ספק:

מילסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950

שמואל הוורו ש"ן
44744

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

- ח. בטון גלוי.
ט. פרטי צפויים.
י. פרטי סבכות ניקוז ואיוורור.
יא. מבוטל
יב. פרטים מחייבים (מתואמים ומאושרים ע"י הרשויות המקומית) לביצוע ע"י דיירים לאחר אכלוס עבור:
- סורגים לפתחים בחזיתות.
- מבוטל
- פרגולות

3.6 מבוטל

3.7 פרטי גמר

- א. מדרגות.
ב. מבוטל.
ג. מבוטל.
ד. מבוטל.
ה. מבוטל.
ו. מבוטל.
ז. פרטי קירות מסך.
ח. פרטי נגרות.
ט. פרטי מסגרות.
י. פרטי אלומיניום עקרוניים (תכניות ייצור יוכנו ע"י היצרן, יבוקרו ויאושרו ע"י המתכנן) כולל חזיתות כניסה ותיבות דואר.
יא. פרטי מעקות.
יב. פרטי גמר ספים ושיפולים בחדרי מדרגות.
יג. פרטי שילוט חוץ בקומות המסחר.
יד. .
טו. .
טז. .
יז. SKYLIGHTS.

3.8 תכניות שיווק (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים):

- א. אופציות לחלוקת שטחים למכירה/להשכרה וחשובי שטחים - 1:250.
ב. עדכון תכניות החלוקה בהתאם להתקדמות מו"מ וותימת חוזים עם רוכשים/שוכרים.
ג. הכנת קטעי תכניות והעלתם על דיסקטים לכל חנות/משרד בנפרד כולל סימון מערכות - 1:50.
ד. חתכים עקרוניים למסחר.
ה. מבוטל
ו. בדיקה ואישור תכניות רוכשים/שוכרים.
ז. מבוטל

3.9 עדכון תכניות וטבלאות:

- א. עדכון תכניות מכירה/השכרה ותכניות המכר לפי תכניות הביצוע.
ב. עדכון חישובי שטחים למכירה ולצורכי התחשבנות עם הקבלנים לפי תכניות הביצוע.
ג. מבוטל

3.10 כל תכנית ו/או פרט אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת, בהתאם לשקול המנהל.

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מילואבסקי

אדריכלים

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

מס' חוזה: NT-10-2177CO

גרסה: 0.11

סטטוס:

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950

יועץ תכנון
1467751

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

- 3.11 רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.
- 3.12 מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי ביצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
- 3.13 כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".
4. בניה טרומית/מתועשת:
במקרה ויוחלט על ביצוע המבנים כולם או מקצתם בבניה טרומית/מתועשת, יידרש המתכנן להכין, בנוסף לני"ל, גם את התכניות המתאימות לבניה טרומית/מתועשת.
5. כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

NT-10-2177CO מס' חוזה:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מילוסלבסקי

אדריכלים

:010000

0.11

גרסה:

פסק:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950שמואל חוזה טון - ע"מ
4471532

נספח "ט"

תאריך: _____

דוגמא לנוסח אשור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

גבעת שמואל חחדשה בע"מ
יהונתן נתניהו ג', אור יהודה
514677533

(המזמין)

אני הח"מ מילוסלבסקי אדריכלים לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- גבעת שמואל בקשר
עם תכנון אדריכלי מגורים ומסחר, מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם
להנחיותי, לתכניותי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950

בכבוד רב,

מילוסלבסקי אדריכלים

NT-10-2177CO מס' חוזה:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

סטטוס:

0.11

גרסה:

פרויקט: סביוני גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
מילוסלבסקי
אדריכלים

פיק:

ועד שמואל חחדשה בע"מ
14477533

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ו"

תאריך: _____

דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

גבעת שמואל החדשה בע"מ
יהונתן נתניהו ג', אור יהודה
514677533

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדון, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר גבעת שמואל עפ"י חוזה מיום 24/07/2022 או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כראות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראית באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחתימת המתכנן:
מילוסלבסקי אדריכלים בע"מ
510558950
מילוסלבסקי אדריכלים

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה

שחתמתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה")
ו/או שמה המודפס מתייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח: _____

מס' חוזה: NT-10-2177CO

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: סבינו גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

מילוסלבסקי

אדריכלים

010000

גרסה: 0.11

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
514677533